

한 국 관 광 공 사 감 사

주 의 요 구

감 사 명 : 2021년 해외지사 종합감사

제 목 : 현지직원 초과근무수당 지급 부적정

관계부서 : ▽▽지사

내 용

1. 업무 개요

공사 해외지사는 주재국의 관련 법규와 공사 「해외지사 현지직원 운영지침」(이하 “현지직원 운영지침”이라 한다)에 따라 현지직원에게 수당을 지급하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

현지직원 운영지침 제10조에 따르면 현지직원 채용 시에는 고용계약서를 구비하여 고용계약 체결 또는 주재국 노동법이 정한 등록절차 완료 후 20일 이내에 결과를 보고하도록 되어 있고, 같은 지침 제11조에 따라 고용계약서에는 업무의 종류, 근로시간, 공휴일 및 휴가, 급여, 급여의 구성 및 지급시기, 기타 주재국 노동법이 정하는 사항 등을 포함하도록 되어 있다.

또한, 「노동관계법」(이하 “노동법”이라 한다) 제67조에 따르면 근로환경에 따라 근로자가 정규 근로시간을 초과하여 근로하여야 하는 경우 초과근로시간에 대하여는 근로자에게 정규 근로시간에 대한 임금과 이 임금의 25%를 초과근무수당으로 지급하도록 되어 있고, 노동법 제68조에 따라 오후 9시부터 오전 4시 사이 추가로 근로자가 근로하여야 하는 경우 근로자는 초과근로시간에 대하여

정규 근로시간의 임금과 이 임금의 50% 이상을 초과근무수당으로 받도록 되어 있다.

그리고 노동법 제70조에 따르면 금요일은 일당제 근로자를 포함한 모든 근로자의 주휴일이며, 근로사항에 따라 금요일에 근로자가 근로하여야 하는 경우 근로자에게 다른 날 대체휴일을 허용하거나 정규 근로시간의 기본임금과 이 임금의 50%를 가산한 초과수당을 지급하도록 되어 있다.

한편, 「해외지사 관리지침」 제15조에 따르면 주재원 및 현지직원이 휴일 지사 소재 행정구역내에서 개최되는 행사 운영시 대휴를 원칙으로 하되, 현지 노동법이나 근무여건상 대휴가 어려운 경우에는 관련 행사비 예산 내에서 여비규정상의 일비에 상당하는 금액과 해외지사 중식비에 상당하는 금액을 행사운영비로 지급할 수 있도록 되어 있고, 같은 지침 제20조 제1항 및 제2항에 따르면 지사경비는 집행내용에 따라 지사경비 과목분류표 [별표 1]과 같이 과목, 세목, 집행항목으로 되어 있고, 같은 지침 제26조 제1항에 따르면 지사경비의 정산은 위 지사경비 과목분류표에 맞추어서 동일하게 작성하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▽▽지사는 감사대상기간(2019. 7. 1. ~ 2021. 3. 31.) 중 [별표] “▽▽지사 현지직원 초과근무수당 지급내역”과 같이 금요일에 근무한 현지직원 2명¹⁾에게 대체휴일을 허용하였음에도 총 5회²⁾ 초과근무수당을 추가로 지급하였고, 평일 21:00부터 04:00 사이에 근무한 총 10건 함께 11시간의 초과근무수당에 대해서는 정규 근로시간 급여의 50%를 가산하지 않고 25%만 가산하여 수당을 지급하였다.

1) N(임사일: 2014. 10. 12.)과 O(임사일: 2017. 2. 1.)가 공사와 체결한 고용계약서에 따르면 근무일은 일요일부터 목요일까지 5일이고 근무 시간은 08:00부터 17:00까지로 되어 있음
2) [별표] “▽▽지사 현지직원 초과근무수당 지급내역” 중 연번 2, 연번 6, 연번 28, 연번 30, 연번 38

한편, 해외지사 현지직원 초과근무수당은 급여성 경비로 해외지사경비 과목의 주재비(세목 마케팅지원비)로 집행하는 것이 타당하고 「해외지사 관리지침」 제15조에 따라 현지직원이 휴일 지사소재 행정구역내에서 개최되는 행사 운영시에는 관련 행사비 예산 내에서 여비규정상 일비와 중식비에 해당하는 금액을 행사운영비로 지급할 수 있도록 되어 있다.

그러나 [별표] “▽▽지사 현지직원 초과근무수당 지급내역” 중 20건³⁾은 평일(일요일~목요일)에 발생한 초과근무수당으로 주재비(세목 마케팅지원비) 예산으로 집행하는 것이 타당함에도 ▽▽지사는 기금사업비(세목 기획관촉비)⁴⁾ 예산으로 현지직원에게 초과근무수당을 지급하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

▽▽지사는 감사결과를 수용하면서 추후 동일사례가 발생하지 않도록 현지직원 초과근무수당 지급·관리에 만전을 기하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 현지 노동법을 위반하여 현지직원 초과근무수당 지급 업무를 부적절하게 처리한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[별표]

▽▽지사 현지직원 초과근무수당 지급내역(2018년 10월 ~ 2020년 2월)

연 번	현지 직원명	근무일(요일)	대체휴가 사용일	초과근무 수당 (원지화)	초과근무사유
1	N ¹⁾	2018.10.29.(월)	-	219.56	(세부내역 기재 생략)
2		2018.11.2.(금)	2018.11.5., 2018. 11.26 ²⁾	790.32	
3		2018.11.3.(토)	2018.12.30.	856.18	
4		2018.11.6.(화)	-	164.67	
5		2018.12.20.(목)	-	219.56	
6	O ³⁾	2019.2.8.(금)	2019.2.20.	188.83	
7		2019.2.9.(토)	2019.2.21.	188.83	
8	N	2019.2.9.(토)	-	131.72	
9		2019.2.10.(일) ⁴⁾	-	65.86	
10		2019.2.11.(월)	-	65.86	
11		2019.2.12.(화)	-	65.86	
12		2019.2.13.(수)	-	65.86	
13	O	2019.3.7.(목)	-	54.89	
14		2019.3.7.(목)	-	239.52	
15	N	2019.3.14.(목)	-	54.89	
16	O	2019.3.27.(수)	-	239.52	
17	N	2019.4.5.(금)	-	790.32	
18		2019.4.6.(토)	-	790.32	
19		2019.4.12.(금)	-	790.32	
20		2019.4.13.(토)	-	658.6	
21	O	2019.4.27.(토)	2019.5.29.	188.83	
22	N	2019.4.28.(일)	-	54.89	
23		2019.4.29.(월)	-	54.89	
24		2019.4.30.(화)	-	54.89	
25	O	2019.4.30.(화)	-	239.52	
26	N	2019.5.1.(수)	-	54.89	
27		2019.5.17.(일)	-	131.72	
28	O	2019.6.21.(금)	2019.6.30.	188.83	
29		2019.6.22.(토)	2019.7.1.	188.83	
30		2019.6.28.(금)	2019.7.22.	188.83	
31		2019.10.1.(화)	-	299.40	
32		2019.10.18.(금)	-	188.83	
33		2019.11.11.(일)	-	299.40	
34		2019.11.12.(월)	-	299.40	

3) [별표] “▽▽지사 현지직원 초과근무수당 지급내역” 중 연번 1, 연번 4~5, 연번 9~16, 연번 22~26, 연번 31, 연번 33~35)

4) N의 초과근무수당(대상기간: 2018. 10. 29. ~ 2019. 5. 17.) 현지화 6,136.19은 기획관촉비 (“([2019_하]한국관광홍보 및 일반모객지원)” 예산과목으로 2019. 10. 22. 전액 지급하였고, O의 초과근무수당(대상기간: 2019. 2. 8. ~ 2020. 2. 29.) 현지화 4,054.28은 기획관촉비 (“([2021_상]한국관광홍보 및 일반모객지원)” 예산과목으로 2021. 2. 3. 전액 지급함

연 번	현지 직원명	근무일(요일)	대체휴가 사용일	초과근무 수당 (원지화)	초과근무사유
35	O	2019.12.12.(목)	-	299.40	(세부내역 기재 생략)
36		2020.1.18.(토)	-	188.83	
37		2020.2.8.(토)	2020.8.6.	209.16	
38		2020.2.28.(금)	2020.8.16.	209.16	
39		2020.2.29.(토)	2020.8.17	209.16	
합 계				10,190.35	

주 : 1. 계약기간(2018~2019) : 2018. 10. 12.~2019. 10. 11, 계약기간(2019~2020) : 2019. 10. 12.~2020. 10. 11.
 2. 2018. 11. 2.(금요일) 근무에 대한 대휴로 2018. 11. 5., 2018. 11. 26. 반차를 각각 사용함
 3. 계약기간(2019~2020) : 2019. 2. 1.~2020. 1. 31., 계약기간(2020~2021) : 2020. 2. 1.~2021. 1. 31.
 4. 박람회 참관 가능시간(15시~24시) 중 15시부터 23시까지는 8시간의 일 근로시간으로 계산하고 23시부터 24시까지 1시간만 초과근무로 인정하여 수당을 지급함
 자료 : ▽▽지사 제출자료 재구성